阜合现代产业园区“2019·8·30”高处坠落事故调查报告

2019年8月30日16时许，在阜阳市阜合产业园区合肥大道与华山路交叉口西侧东方民生药业建设项目工地内，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失73.3万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，阜阳市人民政府批准成立了阜合产业园区“2019·8·30”高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），由市应急管理局牵头，市公安局、市城乡建设局、市总工会和阜合产业园区管委会派员参加，全面负责事故调查工作。同时，邀请市监察委员会派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过实地勘察、调查取证、技术鉴定、查阅资料、询问相关人员、专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

经调查认定，阜合产业园区“2019·8·30”高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）建设项目基本情况

该项目名称为安徽东方民生药业有限公司厂区建设项目（以下简称“大瑞公司东方民生项目”），位于阜阳市阜合产业园区合肥大道与华山路交叉口西侧。建设工程性质：企业自筹厂房建设项目，建筑规模：总用地面积约 43908 ，总建筑面积：94270.86 ，其中地下建筑面积 606 ，包括 1 栋办公楼和 9 栋仓库。

大瑞公司东方民生项目分两期施工，一期施工内容：厂区 1#办公楼、2#、3#、4#、5#、6#仓库，建筑面积：43817.1 。建设单位：安徽东方民生药业有限公司[①]（以下简称“东方民生公司”），施工总承包单位：安徽大瑞建筑工程有限公司[②]（以下简称“大瑞建筑公司”），监理单位：安徽纵横工程项目管理有限公司[③]（以下简称“纵横项目管理公司”）。计划开工日期：2019 年 3 月 6 日，计划竣工日期：2020 年 6 月 26 日，实际开工日期：2018 年 12 月。施工许可证编号：341200181122010l-SX-001，发证机关：阜阳市城乡建设局，发证日期：2019 年 5 月 9 日。二期施工内容：7#、8#、9#、10#仓库，建筑面积：50453.76 。施工总承包单位：大瑞建筑公司，监理单位：纵横项目管理公司。计划开工日期：

①统一社会信用代码：91341200713947 86X9，法定代表人：肖庆云，类型：有限责任公司(自然人独资)，成立日期：1999 年 11 月 29 日，住所：阜阳市颍州区阜阳合肥现代产业园区合肥大道 16 号合肥工投中小企业园 A1 楼厂房 205 室。

②统一社会信用代码：91341200085204140A，法定代表人：鲁炳南，类型：有限责任公司，成立日期：2013 年 12 月 04 日，住所：临泉县白庙镇三星村民委员会鲁小庄 301。

③统一社会信用代码：91341200MA2NWFX317，法定代表人：秦亚婷，类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），成立日期：2017 年 08 月 08 日，住所：安徽省阜阳市开发区阜九路与颍上南路交叉口天瑞山庄碧水苑 1#楼 404。

2019年5月30日，计划竣工日期：2020年9月8日，施工许可证编号：3412001811220101-SX-002，发证机关：阜阳市城乡建设局，发证日期：2019年7月10日。

根据2019年1月6日双方签订的《建设工程施工合同》，工程内容：施工图纸范围内的所有内容（甲供材料：砂、石、水泥、钢材、混凝土）。

该建设项目实行施工总承包，依据《建设工程安全生产管理条例》第二十四条[①]之规定，施工总承包单位大瑞建筑公司对施工现场的安全生产负总责。

（二）施工、监理、建设、设备出租单位基本情况

施工总承包单位：大瑞建筑公司下设安徽大瑞建筑工程有限公司东方民生药业工程项目经理部（以下简称“东方民生项目部”），项目经理：鲁炳南，安全员：周飞、鲁昕。

监理单位：纵横项目管理公司下设安徽纵横工程项目管理有限公司东方民生药业工程项目监理部（以下简称“东方民生监理部”），总监理工程师：谭凤奎。

建设单位：安徽东方民生药业有限公司，驻项目代表：徐建德（负责建筑材料采购、工程款支付），施工现场实际负责人：朱磊。

①《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十四条规定：建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工。承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。

涉事施工升降机出租、安装、拆卸单位：朱宾宾，个体，无资质承揽建筑起重机械安装、拆卸业务。

（三）事故发生部位施工工程基本情况

事故发生部位为东方民生项目 2#仓库南侧。2#仓库为地上四层框架结构，屋面为现浇混凝土平屋面，层高为：4.90m，总高 20.20m，事故发生时，2#楼仓库主体工程已经完工，正在进行二次结构施工。

（四）发生事故的物料提升机基本情况

经现场查看，涉事物料提升机上未发现产品标识、铭牌以及使用登记证，东方民生项目部无该设备的技术资料以及备案相关资料。朱宾宾在询问中称：“这台设备是 2014 年在合肥买的二手的，无相关技术资料，也未到主管部门备案过。”

该设备吊笼外观锈蚀，并且表面油漆脱落严重，标准节主要受力结构有锈蚀现象，部分结构锈蚀破损严重。附墙架采用脚手架钢管刚性连接在预埋件上。进料口防护门开启方式：外开，防护门四周采用Φ16 钢筋、中间部分横向采用 2 根Φ10 钢筋、竖向采用 8 根Φ10 钢筋均匀分布焊接而成，防护门活动端采用 2 根Φ10 钢筋上下挂在防护围栏上焊接的 2 根 “L 型（50mm × 50mm）”Φ10 钢筋上进行锁闭，现场勘查时进料口防护门上部钢筋有被撞击弯曲变形的痕迹。出料端无防护门。楼层防护门横向采用 4 根Φ10 钢筋、竖向采用 5 根Φ10 钢筋均匀分布焊接而成，固定端采用铁丝固定在脚手架上，锁闭采用铁丝固定，开启方式：双向，

施工员炎天才在询问中称：“（楼层防护门）是事故发生后焊接的”。卷扬机设置在物料提升机西侧，无防护棚，卷扬机生产厂家：上海神力机械总厂，出厂日期：2007 年 4 月。

（五）事发当天天气状况

事故当天，天气多云，东南风，风力 1 级，气温 17~31 度。

二、事故发生经过、救援及善后处理情况

（一）事故发生经过及救援情况

2019 年 8 月 30 日，2#仓库主体施工工程结束，吕长会到 2#仓库打扫二楼以上的楼面卫生，作业期间吕长会把电动三轮车开进物料提升机后徒步上楼，再开出电动三轮车，垃圾装满后把电动三轮车开进去，然后下楼操作物料提升机把设备降到一楼，把垃圾倒掉再把电动三轮车开进去如此循环作业，期间瓦工班班组长任永军和工人刘影也都帮助过吕长会操作物料提升机。16 时吕长会驾驶电动三轮车从四楼楼面进入物料提升机，由于对工程用电动三轮车性能不熟悉，操作失控，冲开进料口防护门从物料提升机上坠落至地面，坠落高度：14.70m。

现场人员立即拨打 120 急救电话，急救人员赶到后发现吕长会已无生命特征并由医护人员拨打了 110 报警电话。接警后，阜阳市公安局颍州分局袁集派出所民警赶到现场勘查并对相关人员进行了询问。

（二）人员伤亡和经济损失

此起事故共造成 1 人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损

失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定事故造成直接经济损失73.3万元[①]。伤亡人员基本信息如下:

吕长会，男，66岁，安徽省颍上县居民，身份证号:3421281953******17。在本起事故中因高处坠落死亡。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，建设单位代表朱磊与死者亲属达成协议，垫付赔偿人民币73万元，善后处理工作已基本结束。

三、事故原因和事故性质

（一）直接原因

吕长会安全意识淡薄，在未能掌握工程用电动三轮车性能的情况下,违反操作规程将满载垃圾的电动三轮车驶入物料提升机，由于操作失控，冲开进料口防护门从物料提升机上坠落至地面，导致事故的发生。

（二）间接原因

1.大瑞公司东方民生项目部安全生产主体责任落实不到位:一是项目负责人和安全管理人员未依法履行安全生产管理职责，未建立健全特种设备安全管理制度和生产安全事故隐患排查制度，安全管理流于形式，未形成闭环管理；二是在监理单位下发《监理工程师通知单》要求施工单位禁止使用、安装并责令限期拆除施工现场无法检测、备案的物料提升机的情况下，施工单位依然违规安装使用该设备；三是该物料提升机未按要求安装楼层

①涉事电动三轮车折旧后价值3000元。

防护门、出料口防护门、防护网以及操作区防护棚，进料口防护门不符合规范要求，长期存在操作人员不固定且未持证上岗的现象；四是未落实安全生产教育培训和考核制度，未认真教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未如实记录安全生产教育和培训等情况，未对吕长会等从业人员进行安全教育培训。

2.东方民生监理部落实建设工程安全生产监理责任不到位：一是对施工单位违规使用无法检测、备案的物料提升机监督检查不到位，在下发《监理工程师通知单》要求施工单位禁止使用物料提升机后，对施工单位未整改依然投入使用的行为持放任态度且未按照法律法规要求及时向建设主管部门报告；二是对施工单位开展安全生产教育培训和考核情况监督检查不到位；三是对施工单位特种设备日常使用、维护、保养和特种作业持证上岗等情况监督检查不到位。

3.安徽东方民生药业有限公司未认真履行建设单位安全生产管理职责:在未取得建筑工程施工许可证的情况下擅自开工建设，对施工、监理单位未认真落实安全生产主体责任监管不到位，在监理单位报告物料提升机存在安全隐患后，未责令安装单位、施工单位立即停工整改。

4.朱宾宾，违规出租无安全技术档案的物料提升机；未依法取得建设主管部门颁发的相应资质和建筑施工企业安全生产许可证违规从事建筑起重机械安装、拆卸活动；安装和拆卸施工前未

编制专项施工方案、未开展安全技术交底以及未制定生产安全事故应急救援预案；未定期对已安装的物料提升机进行维护保养。

5.阜阳市建筑业监督管理局颍州分局未认真履行行业主管部门安全监管职责，对本辖区建筑施工领域安全监管不到位：对建设单位、施工、监理单位三方未认真落实安全生产主体责任监管不力。

6.阜阳合肥现代产业园区管委会规划建设局未认真履行属地安全监管职责：对本辖区建筑施工领域安全巡查不到位，未发现东方民生公司存在未批先建的违法行为并及时移交行业主管部门进行查处，在审查东方民生项目建筑工程施工许可时，未发现建设工程安全监督备案申请表上的监理单位与施工许可的监理单位不一致的情况。

（三）事故性质

经调查认定，阜合产业园区“2019·8·30”高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议给予行政处罚的人员

1.周飞，大瑞公司东方民生项目部安全员。未认真组织本单位安全生产教育和培训，并如实记录安全生产教育和培训情况；检查安全生产状况、排查生产安全事故隐患不到位；监理例会签到本上均未见其签到。其行为违反《安全生产法》第二十二条第

二、五项、第四十三条第一款[①]之规定，对此起事故负一定的管理责任，建议责令大瑞建筑公司按照企业内部管理制度给予周飞严肃处理，并调离安全员岗位；依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条第一款[②]和《建设工程安全生产管理条例》第五十八条[③]之规定，建议由建设主管部门依法暂停其专职安全生产管理人员职业资格。

2.鲁昕，大瑞公司东方民生项目部安全员。未认真组织本单位安全生产教育和培训，并如实记录安全生产教育和培训情况；检查安全生产状况、排查生产安全事故隐患不到位；监理例会签到本上均未见其签到。其行为违反《安全生产法》第二十二条第二、五项、第四十三条第一款之规定，对此起事故负一定的管理责任，建议责令大瑞建筑公司按照企业内部管理制度给予鲁昕严肃处理，并调离安全员岗位；依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条第一款和《建设工程安全生产管理条例》第五十八条之规定，建议由建设主管部门依法暂停其专职安全生产管理人员职业资格。

---

①《安全生产法》第二十二条规定： 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议……

第四十三条规定： 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

②《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条规定： 事故发生单位对事故发生负有责任的，由有关部门依法暂扣或者吊销其有关证照；对事故发生单位负有事故责任的有关人员，依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证书；事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

③《建设工程安全生产管理条例》第五十八条规定：注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

3.鲁炳南，大瑞公司东方民生项目部项目经理。安全生产管理工作职责落实不到位:一是在工作中抱着侥幸心理认为楼层矮、工期短、设备租赁价格便宜，违规允许安装无法检测、备案的物料提升机；二是对该物料提升机的安装、使用以及拆卸过程履职不到位，未组织对安装、拆卸单位进行资质审查，未组织对该设备的安全技术资料进行审查，未组织对物料提升机安装、拆卸专项施工方案、生产安全事故应急救援预案、安装作业人员特种作业操作资格证进行审查，未组织签订安装、拆卸工程安全协议书，该设备安装完毕后未组织安装单位、建设单位、监理单位等有关部门进行验收，对物料提升机防护不到位、长期存在操作人员不固定、未持证上岗的情况监督管理不到位；三是对安全管理人员未认真教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未如实记录安全生产教育和培训等情况监督检查不到位；四是未建立健全特种设备安全管理制度和生产安全事故隐患排查制度，安全管理流于形式，未形成闭环管理；对安全管理资料混乱，资料员代替项目负责人在检查记录、验收记录上签字，安全技术交底流于形式，多份安全技术交底记录存在复印痕迹的情况监督管理不到位。其行为违反《安全生产法》第十八条第二、三、五项[①]、《建设工程安全生产管理条例》第二十一

①《安全生产法》第十八条规定：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；……（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

条、第二十五条、第三十五条第一款[①]、《建筑起重机械安全监督管理规定》第七条第四项、第十六条第一款、第二十一条第三、四、五项、第二十五条第一款[②]之规定；对此起事故的发生负有重要管理责任。依据《安全生产法》第九十二条第一项[③]之规定，建议给予鲁炳南处上一年年收入百分之三十的罚款。

4.谭凤奎，东方民生监理部总监理工程师。落实建设工程安全生产监理职责不到位，一是对施工单位违规使用无法检测、备案的物料提升机监督检查不到位，在下发《监理工程师通知单》要求施工单位禁止使用物料提升机后，施工单位未整改依然投入使用的行为持放任态度且未按照法律法规要求及时向建设主管部门报告；二是对施工单位开展安全生产教育培训和考核情况监督检查不到位；三是对施工单位特种设备日常使用、维护、保养和

①《建设工程安全生产管理条例》第二十一条规定：施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。
第二十五条规定：垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
第三十五条规定：施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收；使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。验收合格的方可使用。
②《建筑起重机械安全监督管理规定》（原建设部令第166号）第十六条规定：建筑起重机械安装完毕后，使用单位应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。建筑起重机械经验收合格后方可投入使用，未经验收或者验收不合格的不得使用。
第二十一条规定：施工总承包单位应当履行下列安全职责：……（二）审核建筑起重机械的特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件；（三）审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书；（四）审核安装单位制定的建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案和生产安全事故应急救援预案；（五）审核使用单位制定的建筑起重机械生产安全事故应急救援预案；
第二十五条规定：建筑起重机械安装拆卸工、起重信号工、起重司机、司索工等特种作业人员应当经建设主管部门考核合格，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
③《安全生产法》第九十二条第一项规定：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；……

特种作业持证上岗等情况监督检查不到位；四是对现场监理员履职行为监督管理不到位等。其行为违反了《安全生产法》第十八条第五项、《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款[①]和《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十二条[②]之规定，对此起事故的发生负有监理责任。依据《安全生产法》第九十二条第一项之规定,建议给予谭凤奎处上一年年收入百分之三十的罚款。

5.朱宾宾，涉事物料提升机所有人，特种设备安装、拆卸负责人。其行为违反《建筑起重机械安全监督管理规定》第七条第四项，第十条、第十二条、第十三条[③]之规定，对此起事故的发生负有一定责任。建议由建设主管部门对朱宾宾进行处理。

6.朱磊，东方民生项目甲方实际负责人。对施工、监理单位未认真落实安全生产主体责任监管不到位，明知物料提升机存在安全隐患，存在侥幸心理，未责令安装单位、施工单位立即停工

---

①《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款规定：工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

②《建筑起重机械安全监督管理规定》（原建设部令第166号）第二十二条规定：监理单位应当履行下列安全职责：（一）审核建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件；（二）审核建筑起重机械安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书；（三）审核建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案；（四）监督安装单位执行建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案情况；（五）监督检查建筑起重机械的使用情况；

③《建筑起重机械安全监督管理规定》（原建设部令第166号）第七条规定：有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租、使用：……（四）没有完整安全技术档案的。

第十条规定：从事建筑起重机械安装、拆卸活动的单位（以下简称安装单位）应当依法取得建设主管部门颁发的相应资质和建筑施工企业安全生产许可证，并在其资质许可范围内承揽建筑起重机械安装、拆卸工程。

第十二条规定：安装单位应当履行下列安全职责：（一）按照安全技术标准及建筑起重机械性能要求，编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，并由本单位技术负责人签字；（二）按照安全技术标准及安装使用说明书等检查建筑起重机械及现场施工条件；（三）组织安全施工技术交底并签字确认；（四）制定建筑起重机械安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案；（五）将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后，告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。

第十三条规定：安装单位应当按照建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案及安全操作规程组织安装、拆卸作业。安装单位的专业技术人员、专职安全生产管理人员应当进行现场监督，技术负责人应当定期巡查。

整改。其行为违反《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第三项[①]之规定，建议给予朱磊警告，并处九千元罚款。

（二）建议给予行政处罚的单位

1.安徽大瑞建筑工程有限公司。安全生产主体责任落实不到位[②]。其行为违反了《安全生产法》第四条、第十条第二款、第二十二条第二、五项、第二十五条第一、四款、第四十一条[③]、第四十三条第一款、《建设工程安全生产管理条例》第十七条[④]、第二十五条、第三十五条第一款、《建筑起重机械安全监督管理规定》第七条第四项、第十六条第一款、第二十一条第三、四、五项、第二十五条第一款之规定，对此起事故的发生负有管理责任。依据《安全生产法》第一百零九条第一项[⑤]之规定，建议对安徽大瑞建筑工程有限公司处三十万元的罚款。

---

①《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条规定 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：……（三）发现从业人员违章作业不加制止的；……

②详见事故原因分析。

③《安全生产法》第四条规定：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。

第十条第二款规定：生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准。

第二十五条第一、四款规定：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。……生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

第四十一条规定：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

④《建设工程安全生产管理条例》第十七条规定 在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。

⑤《安全生产法》第一百零九条第二项规定：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：……（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款……

2.安徽纵横工程项目管理有限公司。落实建设工程安全生产监理责任不到位[①]。其行为违反了《安全生产法》第四条、第十条第二款[②]、《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款和《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十二条之规定，对此起事故的发生负有监理责任。依据《安全生产法》第一百零九条第一项之规定，建议对安徽纵横工程项目管理有限公司处二十万元的罚款。

3.安徽东方民生药业有限公司。未认真履行建设单位安全生产管理职责[③]，对此起事故的发生负有管理责任。依据《建筑工程施工许可管理办法》《建筑起重机械安全监督管理规定》等有关法律法规、部门规章，建议由建设主管部门对安徽东方民生药业有限公司进行处理。

（三）建议给予行政问责的单位

1.阜阳市建筑业监督管理局颍州分局。未认真履行行业主管部门安全监管职责[④]，对此起事故的发生负有相应的管理责任。建议责令阜阳市建筑业监督管理局颍州分局向阜阳市建筑业监督管理局做出深刻书面检查。

2.阜阳合肥现代产业园区管委会规划建设局。未认真履行属地安全监管职责[⑤]，对此起事故的发生负有一定的管理责任。建

①详见事故原因分析。
②《安全生产法》第十条第二款规定：生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准。
③详见事故原因分析。
④详见事故原因分析。
⑤详见事故原因分析。

议责令阜阳合肥现代产业园区管委会规划建设局向阜阳合肥现代产业园区管委会做出深刻书面检查。

（四）建议免于追究责任人员

吕长会，瓦工班作业工人。安全意识淡薄，冒险作业、违规操作，进而导致事故发生。吕长会的行为违反《安全生产法》第五十四条之规定，对此起事故的发生负有直接责任，鉴于其在此起事故中已死亡，故建议免于追究其责任。

以上处理建议，对施工总承包单位、监理单位及其主要负责人的行政处罚，由阜阳市应急管理局实施；对建设单位、施工总承包单位其他人员、朱宾宾的行政处罚，由阜阳市应急管理局移送阜阳市城乡建设局落实，行政处罚决定文书抄送阜阳市应急管理局备案；有关单位作出的书面检查，抄送阜阳市监察委员会、阜阳市应急管理局备案；施工总承包单位依据内部管理制度对有关人员进行处理，处理结果报送阜阳市应急管理局备案。

五、防范措施

（一）安徽大瑞建筑工程有限公司东方民生药业工程项目经理部应当深刻吸取事故教训，全面落实建筑施工企业安全生产主体责任。加强科学管理，明确岗位责任，熟悉作业方法，掌握技术知识，严格执行操作规程，正确使用防护用具；加强对分包单位、特种设备和特种作业人员的资质、资格审核；加强安全生产教育培训，做好从业人员岗前“三级教育培训”和安全管理人员年度培训考核；加强隐患排查治理，根据工程的特点组织制定安

全施工措施进一步强化施工现场安全管理，及时发现和消除安全事故隐患，严防类似事故的再次发生。

（二）安徽纵横工程项目管理有限公司东方民生药业工程项目监理部应当严格落实对建设工程安全生产管理的工程监理责任。要组织或参加各类安全检查活动，掌握施工现场安全生产动态，按照有关规定对施工单位重点安全管理事项严格进行检查、审查和监督，尤其是对特种设备和特种作业人员要严格监督检查，定期召开监理例会，及时反馈问题，并督促监理人员切实履行《建设工程安全生产管理条例》和《安徽省建设工程安全生产管理办法》中规定的监理安全生产责任，依照有关法律、法规和工程建设强制性标准实施监理。

（三）安徽东方民生药业有限公司要认真履行建设单位安全生产管理职责，保证安全生产投入，依法依规开展项目建设，严禁未批先建、边批边建，同时加强对施工单位、监理履行安全生产责任情况的监督检查。

（四）阜阳市建筑业监督管理局颍州分局要加强建设工程安全生产监督管理工作，做好现场监督检查，严格执法，对发现的问题和隐患，督促企业及时整改，重大隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，一律责令停止施工；严厉打击无资质承揽业务和违法安装未经检测、备案的建筑起重机械的行为，认真开展自查自纠，立刻摸排辖区内此类违法行为，及时查处，严防类似事故再次发生。

（五）阜阳合肥现代产业园区管委会规划建设局要切实履行建筑行业属地管理职责，对建筑工程施工许可证的审核把关要严肃认真，依法加强园区建设项目建筑市场活动的监督管理，对发现的违法违规行为及时移交处理，与建筑行业主管部门加大配合力度，督促园区在建项目参建各方严格落实安全生产主体责任。

阜阳市人民政府阜合产业园区

“2019·8·30”高处坠落事故调查组